

NÁVRH ZMĚN STANOV

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

*Předkládá:** Miroslav Brožek, předseda spolku

*Projednáno:** Shromáždění delegátů dne

*Účinnost:** dnem zápisu do spolkového rejstříku

ODŮVODNĚNÍ

Dosavadní znění stanov v některých ustanoveních nepostačuje k efektivní ochraně zájmů spolku, zejména v situacích, kdy dochází k závažnému porušování členských povinností, k paralyzování činnosti spolku nebo k neoprávněnému jednání členů jménem spolku. Cílem navrhovaných změn je:

1. Zajistit jasnou pravomoc orgánů spolku chránit jeho majetek a zájmy.
 2. Zamezit zneužívání procesních práv členy, kteří dlouhodobě poškozují spolek.
 3. Sjednotit a zpřehlednit pravidla pro členství, jeho zánik a vyloučení.
 4. Reagovat na zkušenosti ze soudních sporů, v nichž byla vyloučena osobami zpochybňována pravomoc orgánů spolku.
-

KONKRÉTNÍ NÁVRHY ZMĚN

A. Změna článku 3 – Členství

Navrhované nové znění čl. 3 odst. 4 písm. d):

> **d) Výbor oddílu má právo vyloučit člena, který svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku dle čl. 4 odst. 2 stanov. Tato pravomoc není výlučná; v případě, že je činnost spolku paralyzována, hrozí bezprostřední škoda na majetku nebo pověsti spolku, nebo jestliže výbor oddílu není schopen či ochoten jednat, přísluší právo vyloučit člena rovněž předsedovi spolku jako statutárnímu orgánu. Předseda spolku je oprávněn vyloučit člena i v případě, že jde o člena výboru oddílu a hrozí střet zájmů.**

Navrhované nové znění čl. 3 odst. 6:

> **O vyloučení rozhoduje příslušný orgán uvedený v odstavci 4 písm. d). Předseda spolku je oprávněn rozhodnout o vyloučení mimořádným způsobem, pokud je to nezbytné k ochraně spolku, a to i bez předchozího rozhodnutí výboru oddílu; takové rozhodnutí podléhá následnému schválení nejbližším zasedáním výboru oddílu nebo shromážděním delegátů.**

Navrhované nové znění čl. 3 odst. 7:

> **Člen může být vyloučen pouze po předchozí písemné výzvě ke zjednání nápravy ve přiměřené lhůtě, nestanoví-li tento článek nebo zákon jinak. Výjimka z povinnosti výzvy se použije zejména tehdy, způsobilo-li jednání člena zvlášť závažnou újmu spolku, je-li náprava nemožná, nebo byla-li výzva ke zjednání nápravy již dříve vydána a marně uplynula.**

Navrhovaný nový čl. 3 odst. 8 (zánik členství):

- > **(8) Členství ve spolku zaniká:**
- > - a) písemným prohlášením člena o vystoupení,
 - > - b) smrtí člena,
 - > - c) zánikem spolku,
 - > - d) vyloučením rozhodnutím příslušného orgánu spolku,
 - > - **e) marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě spolku k úhradě členského příspěvku nebo jiné majetkové povinnosti podle § 238 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl člen v této výzvě náležitě poučen o následku neúhrady.**
-

B. Změna článku 4 – Práva a povinnosti členů

Navrhované doplnění čl. 4 odst. 2:

- > Každý člen je povinen zejména:
- > - a) jednat loajálně k spolku a jeho cílům,
 - > - b) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
 - > - c) řádně a včas platit členské příspěvky a další majetkové povinnosti,
 - > - d) chránit majetek spolku a nepoškodovat dobré jméno spolku,
 - > - **e) být zapsán v evidenci členů spolku a prokazatelně potvrdit své členství písemnou přihláškou nebo jiným vhodným způsobem,**
 - > - **f) pokud je pověřen správou pokladny oddílu nebo vybíráním příspěvků, vést řádnou evidenci a ve stanovené lhůtě vyúčtovat a předat veškeré prostředky spolku,**
 - > - **g) nejednat jménem spolku navenek bez písemného zmocnění statutárního orgánu.**
-

C. Změna článku 5 – Orgány spolku

Navrhované doplnění čl. 5 odst. 2:

> Každý oddíl volí za 12 členů 1 delegáta. **Delegátem může být pouze člen spolku, který je starší 18 let, má uhrazeny členské příspěvky za běžný rok a je řádně zapsán v evidenci členů oddílu. Volba delegátů se provádí na členské schůzi oddílu nebo jiným způsobem, který umožňuje prokazatelné zjištění vůle členské základny. Seznam delegátů a počet členů oddílu předá předseda oddílu předsedovi spolku nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění delegátů.**

Navrhované doplnění čl. 5 odst. 4:

> Shromáždění delegátů svolává předseda spolku. **Není-li shromáždění delegátů svoláno předsedou spolku ani v náhradní lhůtě podle § 248 odst. 2 OZ, může je svolat kterýkoli člen výboru spolku nebo člen dozorčí rady, pokud tyto orgány existují. Pokud ani tato osoba nepostupuje, je oprávněna svolat shromáždění delegátů kvalifikovaná část členů spolku ve smyslu § 248 odst. 3 OZ, a to prostřednictvím osoby starší 18 let, která je členem spolku.**

Navrhované doplnění čl. 5 odst. 5:

> Shromáždění delegátů se svolává nejméně 10 dnů předem. **Pozvánka musí být zaslána všem delegátům a musí obsahovat místo, čas a program jednání. Nedodržení náležitostí svolání zakládá neplatnost rozhodnutí přijatých na shromáždění, neprokáže-li se, že neúčastníci se ve skutečnosti účastnit mohli a měli o jednání dostatečnou znalost.**

D. Nový článek 9 – Přejchodná a zrušovácí ustanovení

> Čl. 9

>

> (1) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku.

>

> (2) Případné rozpory mezi těmito stanovami a dříve přijatými vnitřními předpisy se řeší ve prospěch těchto stanov.

>

> (3) Členové spolku, kteří dosud nejsou řádně zapsáni v evidenci členů, jsou povinni tak učinit do 30 dnů od účinnosti těchto stanov; v opačném případě se na ně hledí, jako by členství zaniklo podle čl. 3 odst. 8 písm. e) a § 238 OZ.

PROCESNÍ NÁVRH

1. Tento návrh změn stanov předložit shromáždění delegátů ke schválení.
2. Po schválení podat návrh na zápis změny stanov do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
3. Účinnost změn navázat na den zápisu do rejstříku.

V Krupce dne 12. 5. 2026

Miroslav Brožek
předseda spolku

Poznámka: Tento návrh předpokládá, že současné stanovy mají strukturu, kterou známe z citací v soudních dokumentech. Před finálním předložením je nutné konfrontovat s aktuálním plným zněním stanov a upravit číslování článků.*